МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2026 оны 07 дугаар сарын 07 № 06/21 Улаанбаатар хот

ГЭР БҮЛ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН САЙД Т.АУБАКИР ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст иргэн Б.Мөнхгэрэл 2026 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр "нөхөр О.Төмөрбаатар нь "Оюу толгой" ХХК-ийн уурхайн талбарт уртын ээлжээр ажил үүргээ гүйцэтгэж байх хугацаандаа 2020 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 17-нд шилжих шөнө бие нь муудаж, уурхайн талбарын SOS эмнэлэгт хүргэгдэн эмчилгээ хийлгэх явцдаа нас барсан бөгөөд уг асуудлыг үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын шинжтэй эсэх талаар хуульд заасан журмын дагуу судлан бүртгээгүй" гэх агуулга бүхий гомдол гаргасныг хүлээн авч шалгах ажиллагааг явууллаа.

Комисс энэ хүрээнд гомдол гаргагч Б.Мөнхгэрэл, түүний өмгөөлөгч Г.Буянзаяа нараас тайлбар, мэдээлэл авч, "Оюу толгой" ХХК-ийн Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны ахлах зөвлөх Р.Батзаяа, Эрүүл мэндийн ахлах мэргэжилтэн М.Мөнх-Эрдэнэ, хуульч П.Өнөрмаа нартай уулзаж, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх ажиллагаатай холбоотой баримт мэдээлэл, холбогдох баримт материалыг гаргуулж дүн шинжилгээ хийсэн бөгөөд Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газрын дарга, хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчдаас холбогдох архивын баримтууд гаргуулж судлан шинжлэхэд дараах үйл баримт тогтоогдож байна. Үүнд:

1. 2023 онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллага татан буугдах үед Өмнөговь аймгийн Төрийн архивд шилжүүлсэн 2020 оны 08 дугаар сарын үйлдвэрлэлийн ослын бүртгэлд О.Төмөрбаатарт холбогдох бүртгэл байхгүй, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэсэн акт, хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчийн баталгаажуулалт, хүний амь нас хохирсон тохиолдолд гаргах тусгай дүгнэлт зэрэг хуульд заасан баримтууд авагдаагүй байна. Мөн тухайн үед Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчаар ажиллаж байсан Г.Гантуяа нь 2020 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 01 дугаартай шинжээчийн дүгнэлт гаргасан байх бөгөөд осол болон осолтой холбоотой нөхцөл байдлын талаар мэдсэн хэдий ч Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 33.2.2-т заасан "аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан иргэн, ажилтны ажил, үүргийн гүйцэтгэлтэй танилцаж заавар, зөвлөгөө өгөх", 33.2.5-д заасан "үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүртгэх, ослын шалтгаан, хүчин зүйлийг тогтоосон байдалд хяналт тавих, энэ хуульд заасны дагуу үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын талаар дүгнэлт гаргах" зэрэг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсэн талаарх баримт байхгүй байна.

2. "Оюу толгой" ХХК талийгаач О.Төмөрбаатарын хөдөлмөрийн гэрээ, ажилд томилсон тушаал, ажлын байрны тодорхойлолт, "Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх 269 дүгээр дүрмийг хэрэгжүүлэх журам", ажлын өмнөх хурлын шалгах хуудас, хөдөлмөрийн

гэрээ дуусгавар болгосон болон оршуулгын тэтгэмж олгосон тухай тушаал зэрэг баримт бичгүүдийг Комисст ирүүлсэн ч Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1-д "үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг ажил олгогч судлан бүртгэж, акт тогтоох бөгөөд эрх бүхий байгууллагад мэдээлнэ.", Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 269 дүгээр тогтоолоор баталсан "Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм"-ийн 2.1.1-д "ажлын байрандаа ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үед гарсан тохиолдлыг үйлдвэрлэлийн осолд хамааруулах", 3.6-д "үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг актаар судлан бүртгэх", 3.8-д "48 цагийн дотор судлан бүртгэх", 3.9-д "ажлын 3 өдөрт багтаан хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчид хүргүүлэх", 3.10-д "улсын байцаагч ажлын 5 хоногийн дотор хянан баталгаажуулах", 3.11-д "хүний амь нас хохирсон тохиолдолд тусгайлан дүгнэлт гаргах" гэж тус тус заасан арга хэмжээ авагдсан талаарх баримт, мэдээлэл ирүүлээгүй болно.

Түүнчлэн хэрэг бүртгэлийн 252900194 дугаартай хэрэгт томилогдсон шинжээчдийн бүрэлдэхүүний 2025 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 41/44 дүгээр дүгнэлтэд " "Оюу толгой" ХХК-ийн ажил олгогч болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын шалтгааныг судлан бүртгэсэн акт, дүгнэлт гаргах эрх, үүрэг бүхий орон тооны бус байнгын комисс нь уртын ээлжээр байрлан ажиллаж байсан ажилтан амь насаа алдсан байхад ослыг судлан бүртгэх, шалтгаан, хүчин зүйлийг тогтоох үүргээ хэрэгжүүлээгүй.", мөн "Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад мэдээлэх, ослын актыг хүргүүлэх, баталгаажуулах ажиллагаа хийгээгүй" нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Засгийн газрын 2015 оны 269 дүгээр тогтоолоор баталсан "Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм"-ийн 3.6, 3.8, 3.9 зэрэг заалтуудыг тус тус зөрчсөн гэж үзжээ.

"Оюу толгой" ХХК-аас цахим шуудангаар Комисст ирүүлсэн тайлбарт "хуульд заасан үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод өртсөн гэж үзэх нөхцөл байдал бүрдээгүй...", "...комисс "үйлдвэрлэлийн ослын шинж байхгүй" гэдэг үндэслэлээр үйлдвэрлэлийн ослын акт үйлдээгүй болно" гэсэн бол 2025 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 41/44 дүгээр шинжээчийн дүгнэлтэд "Оюу толгой" ХХК-ийн Аюулгүй байдлын хэлтсийн ажилтан У.Долгионы "...О.Төмөрбаатар нь тухайн үедээ ажил үүргээ гүйцэтгээгүй, амралтын байранд амарч байх үедээ бие нь өвдөж СОС эмнэлэгт очиж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч байгаад нас барсан юм. Ийм учраас үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрмийн дагуу улсын байцаагчийн акт тогтоогоогүй" гэх тайлбар тэмдэглэгдсэн байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 12-т "төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй;", 14-т "Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, бусдын хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, ... нотлох баримтыг шалгуулах, шударга шүүхээр шүүлгэх ... эрхтэй." гэж иргэний үндсэн эрхийг баталгаажуулсан.

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 155 дугаар Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн орчны тухай конвенцын 9 дүгээр зүйлийн 1.-т "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн орчны талаарх хууль тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг хяналтын зохистой, зөв тогтолцоогоор хангана.", 2.-т "Хууль тогтоомж, журмыг зөрчсөн тохиолдолд хэрэгжилтийн тогтолцооны дагуу зохих шийтгэл оногдуулна." гэж тус тус заасан.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 162 дугаар зүйлийн 162.2.5.-д "иргэн болон хуулийн этгээдэд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлж илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгуулах талаар арга хэмжээг авах;", 162.3.1.-д "хөдөлмөрийн нөхцөл, ажилтны эрх, ажлын цаг, цалин хөлс,

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, насанд хүрээгүй хүний хөдөлмөр зэрэг асуудлаар хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн бүхий л асуудлын биелэлтийг шалгах, хэрэгжилтийг хангах;", 162.3.3.-т "хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар ажилтан, ажил олгогчид зөвлөмж, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх", 162.3.4.-т "ажилтан, үйлдвэрчний эвлэлээс хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбогдуулан гаргасан гомдлын дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллагад хяналт шалгалт хийх;", Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3- "Энэ хуулийн 29.2-т заасны дагуу гаргасан үйлдвэрлэлийн ослын актыг хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч, хурц хордлогын дүгнэлтийг хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч тус тус хянана", 33 дугаар зүйлийн 33.2.2.-т "аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан иргэн, ажилтны ажил, үүргийн гүйцэтгэлтэй танилцаж заавар, зөвлөгөө өгөх", 33.2.5.-д "үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүртгэх, ослын шалтгаан, хүчин зүйлийг тогтоосон байдалд хяналт тавих, энэ хуульд заасны дагуу үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын талаар дүгнэлт гаргах" гэж тус тус Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчийн чиг үүрэг, бүрэн эрхийг хуульчилсан.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 269 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм"-ийн 2 дугаар бүлэгт заасны дагуу хөдөлмөр эрхлэгч иргэн ажлын байрандаа ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үед /2.1.1./, ажилтан ажил эхлэхийн өмнө болон дууссаны дараа ажлын байрандаа амрах үед /2.1.4/ нас барсан тохиолдолд үйлдвэрлэлийн ослын акт тогтоохоор заасан бөгөөд дүрмийн 3.6-д үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг актаар судлан бүртгэх үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комиссын чиг үүргийг, 3.11-д хүний амь нас хохирсон тохиолдолд тусгайлан дүгнэлт гаргах хөдөлмөрийн болон хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчийн чиг үүргийг тухайлан зохицуулсан болно.

Дээрх үйл баримт болон Комисст ирүүлсэн бусад мэдээлэл, баримт, холбогдох хүмүүсийн тайлбар зэргийг үндэслэн Монгол Улсын хууль тогтоомж, дүрэмд заасан үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх, акт үйлдэх, эрх бүхий байгууллагад мэдээлэх, шалтгаан нөхцөлийг тогтоох, хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчаар хянан баталгаажуулах ажиллагаа хийгдээгүй, хяналтын байгууллагууд хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлээгүй, улмаар иргэний төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх, Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрх хязгаарлагдсан гэж дүгнэж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсгийг үндэслэн дараах шаардлагыг хүргүүлж байна:

1.Талийгаач О.Төмөрбаатарын 2020 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 17-нд шилжих шөнө нас барсан тохиолдлыг судлан бүртгүүлэх, хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчаар хянан баталгаажуулах ажлыг нөхөж хийлгэх арга хэмжээ авах;

2. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон Засгийн газрын 2015 оны 269 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм"-д заасан үүргээ биелүүлээгүй "Оюу толгой" ХХК-д хариуцлага тооцуулах;

3.Хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлээгүй хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч болон холбогдох албан тушаалтанд хариуцлага тооцох;

4. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг хуульд заасан журмын дагуу судлан бүртгэх, мэдээлэх, нуун дарагдуулахгүй байх, ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, иргэдийн үнэн зөв мэдээлэл авах, гомдол гаргах, эрхээ хамгаалуулах чиглэлээр ажил олгогч, хөдөлмөрийн хяналтын байгууллага болон холбогдох төрийн байгууллагын албан хаагчдын мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалт, соён гэгээрүүлэх, нөлөөллийн ажлыг тогтмол зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

5. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын тохиолдлыг хуульд заасан журмын дагуу судлан бүртгэх, шалгах, мэдээлэх ажиллагаанд оролцогч байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоо, хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах, хяналтын механизмыг боловсронгуй болгох чиглэлээр арга хэмжээ авах.

Энэхүү шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллийг нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2-т заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Ж.ХУНАН